



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן-בלום

נציגות הבית המשותף ברח' העצמאות 50, עכו
באמצעות ב"כ עו"ד גיא יעקב
מרחוב לוחמי הגטאות 12 נהריה 22446

התובעת:

-נגד-

ברבארה האני, ת.ז. [REDACTED]
מרחוב העצמאות 50/11, עכו

הנתבע:

פסק דין

תביעה למתן צו עשה המורה לנתבע להסיר צינורות ביוב שהתקין על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, משלא ניתנה הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש.

מדובר בבית משותף הנמצא ברחוב העצמאות 50 בעכו, הידוע כגוש 18003 חלקה 99 (להלן - **הבית המשותף** או **הבית**). התובעת היא נציגות הבית המשותף, והנתבע הוא בעל הזכויות בדירה הרשומה כת"ח 16 הנמצאת בקומה השישית והאחרונה. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם שאושר ביום 17.01.2000.

טענות הצדדים

טענות הנציגות

1. בכתב הגנתה טענה התובעת כי הנחת צנרת הביוב על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף נעשתה ללא הסכמת בעלי הדירות, תוך פגיעה במערכות הביוב של הבית המשותף ויצירת מפגעי רעש וריח.

2. בסיכומיה טענה הנציגות שמדובר בשני צינורות גדולים, להולכת מי קולחין ומי שופכין שהותקנו על גבי חזית נקייה ומסודרת של הבית. בנסיבות אלו, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבע לסלק את שני הצינורות תוך השבת המצב לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הנתבע

3. בכתב הגנתו טען הנתבע כי התקנת צינורות הביוב אינה מחייבת את הסכמת בעלי הדירות, משאין מדובר בשינוי הפוגע ברכוש המשותף או מסכנו; ולאור העובדה שמדובר בבניין ישן (כבן 50 שנה), עליו התקינו בעלי הדירות האחרים צינורות מסוגים שונים, לרבות צנרת ביוב. בהקשר זה הכחיש הנתבע את טענות הנציגות בדבר מפגעי רעש מים וריח, אלו לדבריו נטענו בעלמא.
4. לדברי הנתבע, הצינור בצדו האחורי של הבניין, המשמש להולכת מי קולחין ושופכין, הותקן בחודש 2/2018 לאחר שקיבל את אישור הגורמים הרלבנטיים בעיריית עכו ובתאגיד המים. לדברי הנתבע, לא נתקל בהתנגדות מצד בעלי הדירות, למעט של מר שייקה קרסנר חבר הנציגות (להלן – **מר קרסנר**), שסמוך לדירתו עובר הצינור האחורי, אך גם מר קרסנר בשלב מסוים, לא פנה לנתבע עוד בעניין הצינור. במצב זה, יש לראות באי מחאתם של מי מבעלי הדירות במשך כ-3 שנים כהסכמה מכללא, המונעת מהם כיום לעתור להסרת הצינור.
5. אשר לצינור המותקן על הקיר שבחזית הבניין, טען הנתבע שקיבל את הסכמתו של מר קרסנר ובהתבסס עליה, החל בביצוע פעולות לשם התקנת הצינור, אלא שבמעמד ההתקנה של הצינור, חזר בו מר קרסנר מהסכמתו, בשל התנגדות ערה של אחת מהדיירות. למרות זאת, הותקן הצינור באותו היום.
6. בנסיבות העניין ביקש הנתבע לדחות את התביעה ולאפשר לו להשלים את ביצוע ההתקנה ע"י חיפוי הצינורות בכיסוי דקורטיבי.

ההליכים בתיק

7. ביום 04.03.21 הוגש כתב התביעה וביום 09.03.21 הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני. בדיון שהתקיים ביום 25.03.21, הסכימו הצדדים למתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבע להמשיך לבצע עבודות בנייה בשטח המשותף בבית, והתיק נקבע לשמיעת ראיות.
8. ביום 23.05.21 נשמעו עדויות הצדדים והצדדים סיכמו טיעוניהם בעל-פה. מטעם התובעת העיד מר קרסנר ומטעם הנתבע העידו מר מידיין כורדי, מר שעייב מוחמד והנתבע עצמו.
9. ביום 20.7.21 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים, וכעת נותר להכריע במחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

10. לאחר שמיעת העדויות ובחינת טענות הצדדים מצאתי שיש לקבל את התביעה במלואה.
11. אין חולק כי מדובר בשני צינורות שהותקנו ע"י הנתבע; **האחד**, הותקן בשנת 2018 בחלקו המזרחי של הבניין (להלן – **הצינור האחורי**), וייעודו הולכת מי שופכין ומי דלוחין; **השני**, הותקן בחודש 2/2021 בחזית הבית המשותף, בחלקו הצפון-מערבי של הבניין (להלן – **הצינור הקדמי**), משמש להולכת מי שופכין. שני הצינורות בקוטר 4 צול, והם עוברים לאורכו של הבניין, מדירת הנתבע בקומה השישית ועד לקומת הקרקע.
12. המסגרת הנורמטיבית על פי יש לבחון את המחלוקת בתיק, קבועה בסעיף 2 (א) לתקנון המצוי (החל בענייננו מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין): **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה"**.
13. על פי סעיף זה, לצורך עריכת שינוי או תיקון שיש בו "פגיעה ברכוש המשותף", נדרשת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית. "פגיעה ברכוש המשותף" מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא (ראו: ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963)). גם לא נדרשת הוכחת נזק ממשי שנגרם בעקבות השינוי לרכוש המשותף או לדירה אחרת, ודי בהוכחת פגיעה "סתם", מכל סוג שהוא (ראו: ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט(2) 39 (1975)).
14. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות, ובלבד שאין בשימוש זה משום **פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף**.
15. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: **האחד**, השימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, השימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה** פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)).

16. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא יורגש כלל ((המפקח על המקרקעין) 75/16 **שבט נ' קלפר** (נבו, 17.7.2017)).

17. יש לבחון אם כן, האם הפגיעה לה טוענת הנציגות בעקבות התקנת הצינורות, דורשת את הסכמת האסיפה הכללית או שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, וככזה לא נדרשת הסכמתם של בעלי הדירות.

האם התקנת הצינורות מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף?

18. ביום 20.7.21 ביקרתי בבית המשותף בנוכחות הצדדים. הבניין ממוקם על רחוב ראשי, אם כי חזיתו אינה פונה לרחוב זה, אלא לכיוון מערב.

19. בביקורי במקום הבחנתי כי על קירות הבית המשותף (הן בחזית והן בחלקו האחורי) קיימים מנועי מזגן גדולים, צלחות לוויין, צינורות ניקוז וחוטי חשמל. בחלקים שונים של הקיר, התקלף הצבע וישנן "קרחות" בולטות; על חלקים אחרים מופיעים תיקוני טיח שלא נצבעו. בקירות שבחלקו האחורי של הבית, ניתן להבחין גם בדודי שמש, בסוככים ובמתקנים נוספים, וניתן למצוא ביניהם אף צינור ביוב (4 צול) העובר לרחוב קיר הבית המשותף בגובה 2 מטרים ויותר מעל לקו הרצפה; מדובר בצינור ביוב מהסוג שהתקין הנתבע, המשרת כפי הנראה את הדירות בקומת הקרקע. לצינור זה מתחבר אנכית הצינור האחורי שהתקין הנתבע.

20. למרות שמדובר בחזות שאינה "נקייה", התרשמתי כי במראהו הכללי של הבניין, הצינורות שהותקנו ע"י הנתבע ובפרט הצינור שבחזית הבית, בולטים באופן חריג, מיתר הצינורות והמתקנים ה"מעטרים" את קירות הבניין. מעבר לכך, הצינורות ובפרט זה האחורי, עוברים בסמוך לחלונות חלק מהדירות שבבית המשותף. אין מדובר בעניין של מה בכך או בפגיעה מינורית, אלא בפגיעה מהותית הפוגעת באופן ניכר בחזות הבניין. מביקורי במקום שוכנעתי כי חיפוי הצינורות בכיסוי דקורטיבי, לא תשנה ממסקנותיי בעניין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. אין חולק כי במקרים מסוימים ובשל אילוצים תכנוניים או אחרים הכירה הפסיקה בהתקנת צינורות ביוב על גבי קירותיו החיצוניים של הבית, כשימוש רגיל וסביר (ראו: (המפקחת על המקרקעין) 18-234-6 **ש' נ' ונדרברג** (נבו, 12.4.20); (המפקחת על המקרקעין) 11/96 **שמחוביץ' נ' הנוך** (נבו, 16.6.14); עפ"א (מחוזי מרכז) 12-03-22823 **נחשון נ' עיריית ראשון לציון** (נבו, 15.10.12)).

22. במקרה שלפניי, לא נטען וממילא לא הוכח כי התקנת הצינורות במקומם הנוכחי הייתה כורח המציאות, וכי לא ניתן היה לבצע את השינוי המבוקש ע"י הנתבע אלא במתכונתם הנוכחית (ראו דברי הנתבע בפרוטוקול הדיון מיום 25.3.21 עמ' 3 ש' 46-48). במצב דברים זה, לא ניתן לקבוע שמדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. "שימוש סביר" הוא שימוש **"שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש כזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום"** (ראו: נרקיס, **הבית המשותף**, מהדורה רביעית, אוצר המשפט, עמ' 152). התקנת שני צינורות ביוב (4 צול) לסילוק מי שופכין ומי דלוחין, על קירות הבית החיצוני, מהקומה השישית ועד לקומת הקרקע, כמוצא ראשון, אינה שימוש סביר בעיניי.

מהנימוקים שהובאו לעיל, יש לקבוע שהתקנת הצינורות בנסיבות המקרה שלפניי אינה עולה כדי שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, ולכן טרם התקנת הצינורות היה על הנתבע לקבל את הסכמת האסיפה הכללית.

האם ניתנה הסכמת בעלי הדירות להתקנת הצינורות?

23. משקבעתי כי התקנת הצינורות במתכונתן הנוכחית אינה בגד שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, יש לבחון האם ניתנה הסכמתם של בעלי הדירות לשימוש זה. בכתב הגנתו ובעדותו לפניי (פרוטוקול הדיון מיום 23.5.21, עמ' 6, ש' 26-27) אישר הנתבע כי לא פעל לכינוס האסיפה הכללית לפני התקנת הצינורות ואף לא קיבל את הסכמתם המפורשת של בעלי הדירות.

24. **לעניין הצינור האחורי**, טוען הנתבע שיש לראות בשתיקת בעלי הדירות ובאי מחאתם במשך תקופה בת כ-3 שנים, כהסכמה מכללא להתקנת הצינור האחורי. מהחומר שלפניי עולה כי סמוך להצבת הצינור האחורי נתקל הנתבע בהתנגדותו של מר קרסנר. בחקירתו הנגדית העיד מר קרסנר כי בחודש 5/2018 נשלח לנתבע מכתב ההתראה מהאגודה לתרבות הדור, במסגרתו נדרש לסלק את הצינור האחורי, אך הוא לא פעל בהתאם ואף לא הגיב כלל למכתב. לדברי קרסנר, לאחר מועד זה פנה לנתבע, אך לא זכה למענה מצדו (שם, עמ' 24).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3, שו' 5-6, 10-11). מנגד, העיד הנתבע כי מחודש 5/2018 ועד לחודש 2/2021 (מועד התקנת הצינור הקדמי) לא הייתה כל פנייה בנושא הצינור מצד הדיירים, אף לא מצדו של מר קרסנר (שם, עמ' 6, שו' 9-11).

25. גם אם אקבל טענת הנתבע לשתיקתם של בעלי הדירות במשך 3 שנים, הרי שאין בכך לשמש הגנה לנתבע משמדובר בתקופה שטרם השתכללה בה הסכמה מכללא, ומכל מקום, לכל היותר הייתה קמה לנתבע רשות שימוש במקרקעין, זו ניתנת להפסקה בכול עת ע"י הודעה מצד נותן הרשות. הודעה כאמור ניתן לראות בתביעה שהוגשה ע"י הנציגות בתיק שלפניי (ראו: זלצמן, **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב, 24-25, ע"א 32/77 **טובליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא (3) 210; ת"א (מחוזי-ת"א) 2816/03 **קונצ'צקי נ' שפלן** (נבו, 3.4.2006)).

26. **בעניין הצינור האחורי**, שוכנעתי בטענת הנתבע כי טרם התקנת הצינור האחורי התנהל דין ודברים בינו לבין מר קרסנר, עם זאת, לא ניתן לקבוע שהמו"מ התגבש לכדי הסכמה ברורה ומפורשת להתקנת הצינור.

27. בעניין זה העיד מר מידיין כוראדי, אשר גויס ע"י הנתבע לשכנע את מר קרסנר להסכים להתקנת הצינור הקדמי. מר מידיין מסר בחקירתו הנגדית, על הסכמתו של מר קרסנר לתנאים שסוכמו בין השניים יום קודם לכן, בהתכתבות ווטסאפ בעניין מיקומו של הצינור האחורי. באותה הודעה כתב קרסנר למידיין (נספח ג' לכתב ההגנה):

"היי מידיין,

אני הולך לבקש את הסכמת הדיירים לסיכום שסיכמנו –

- 1. הצינור המזרחי שהני בנה על קיר הדיירים המזרחי ללא רשותם יסולק משם ויעשה חיבור לצינור הביוב הראשי מלמעלה בקומה 6 ולא על קיר הבית השותף**
- 2. הצינור בצד המערבי לא יעבור ליד המטבחים אלא יוזז הצידה למקום נסתר וגם החיבור שלו יעשה ישירות לצינור הראשי של הרשות בצד הצפוני של הבניין, לסיכום הזה וזה בלבד, קרוב לודאי שתהיה הסכמה. – יום טוב "**

28. כאמור, בחקירתו הנגדית, העיד מידיין שיום למחרת אותה התכתבות הודיע לו מר קרסנר שהוא מסכים להצעה המפורטת בהודעה הנ"ל. לשאלת ב"כ התובעת, האם קרסנר נתן את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההסכמה על דעת עצמו או כמי שמייצג את הדיירים, השיב מר מידיין: **"הוא אמר את זה החלטה שלי, אני מחליט"** (פרוטוקול הדיון מיום 23.5.21, עמ' 4, שו' 28).

29. לשאלת ב"כ תובעת, כיצד הדבר מתיישב עם תוכן הודעתו הכתובה של מר קרסנר (שהוא מתכוון לבקש את הסכמת הדיירים – עב"מ), השיב מידיין: **"הוא החליט, וכל שתי דקות הוא עושה לך סיבוב"**. בהמשך לשאלת ב"כ התובעת, מי מבעלי הדירות הסכים להותרת הצנרת במקומה, נקב העד במספר שמות ואמר: **"יש הסכמה אבל כל אחד רוצה משהו אחר"** (שם, עמ' 4 שו' 31-33).

30. מדברים אלו ניתן לראות בהסכמתו של מר קרסנר, ככל שניתנה, כהסכמה שנתן כבעליהם של דירה בבית המשותף, ולא כמי שמייצג את כלל בעלי הדירות. מעבר לכך, לא ניתן היה לראות בדבריו של מר קרסנר הסכמה ברורה ומפורשת להתקנת הצינור. גם להתרשמותו של מידיין, הסכמתו של קרסנר לא הייתה החלטית ולא ניתן היה ללמוד ממנה על רצון אחיד ומגובש.

31. על חוסר ההחלטיות וה"זגזוג" בהסכמות לכאורה שניתנו ע"י מר קרסנר, ניתן ללמוד גם מעדותו של שעב מוחמד, מי שהתקין את הצינור הקדמי: **"כנראה שייקה צריך לשקר. כשהשכנים באו, לא מכיר בשמות מכיר רק ורד, כולם ירדו עליו ופתאום אמר לא אל תעשו. למה אתה אומר לעשות ואחכ חוזר בד"** (שם, עמ' 5 שו' 17-18).

32. טענת הנתבע להסכמה עקרונית של כל בעלי הדירות להתקנת הצינור הקדמי אינה נתמכת בראיות. גם אם אניח לטובת הנתבע שניתנה לו "ההסכמה עקרונית", וגדר המחלוקת הייתה בשאלת מיקומו של הצינור, ברי כי אין בכך די. מעבר לכך, משנתקל הנתבע במעמד התקנת הצינור הקדמי בהתנגדות פעילה של בעלי הדירות, היה עליו להפסיק את העבודות, ולהימנע מהמשך ההתקנה. בעניין זה העיד מר שעב: **"התכווננו והתחלנו לעבוד. פתאום התאספו הדיירים... התחילו מהומות. עם שייקה היינו מסתדרים. הגיעה ורד הפכה הכול, הגיעה משטרה. אפילו השוטר עצמו אמר לנו להמשיך לעבוד. המשכתי"** (שם, עמ' 5 שו' 7-9).

33. הרושם שנוצר הוא שהנתבע היה מודע לקושי עמו הוא עתיד להתמודד בהתקנה של צינור נוסף, שעה שהצינור הראשון עוד לא "זרם" טוב אצל בעלי הדירות, ולכן נמנע מפנייה ישירה אליהם לשם קבלת עמדתם. התקנת הצינור הקדמי נעשתה בסופו של דבר, על-ידי קביעת עובדות בשטח, חרף התנגדותם הערה של בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/14/2021
מס' בקשה: 13/15/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. סיכומם של דברים, לא הוכח לפניי כי ניתנה לנתבע הסכמה להתקנת שני הצינורות, ואף הסכמה בדיעבד אין לפניי.

התוצאה

35. התביעה מתקבלת במלואה.

36. לא יאוחר מיום 1.9.21 על הנתבע לפרק את שני הצינורות שהתקין על קירות הבית המשותף, ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

37. לאחר שנתתי דעתי לטיב המחלוקת שעמדה בתיק זה ולכך שהתקיימו שני דיונים (האחד, בבקשה לסעד זמני והשני, לשמיעת ראיות) וכן ביקור במקום, ראיתי לחייב את הנתבע בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בסך 6,500 ₪, לתשלום בתוך 30 יום, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין.

ניתן בלשכתי בהיעדר הצדדים, ט"ז אב תשפ"א, 25 ביולי 2021.

**עינת מידן-בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**